



Nr. 236 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 25. Juni 1929, 15 Uhr im Reichstag¹

R 43 I/1438 , Bl. 131-136

Anwesend: Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, v. Guérard, Schätzel, Stegerwald, Dietrich, Wirth; StS Pünder, Zweigert, Popitz, Heukamp; Generalmajor v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Schwerin v. Krosigk, Posse, Grieser; MinR Wöltz, Walter; ORegR Müller; Protokoll: MinR Feßler, Vogels.

Beginn: 15:00

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. Agramfragen.
2. Entwurf eines Gesetzes über Zuschüsse aus Reichsmitteln für die Ansiedlung von Landarbeitern. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes zum Ausbau der Angestelltenversicherung. [...]
4. Frage eines Gesetzes zum Schutze der Inflationsgrundstücksverkäufer. [...]
1. Kundgebung aus Anlaß des Tages der zehnjährigen Wiederkehr der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles.
2. Entwurf eines Reichsministergesetzes.
3. Antrag Bayerns auf Einberufung der Ministerpräsidenten der Länder zur Aussprache über die Reparationsfrage.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Personalfragen. [...]

Den Vorsitz führte für den durch Krankheit behinderten Reichskanzler der Reichswirtschaftsmi-
nister.

[Kabinettsitzung:]

1. Agramfragen.

[Der REM teilt mit, daß die Verhandlungen mit den Parteiführern wegen des Butterzolles, der autonomen Getreidezölle, der Viehzölle und des Zuckerpreises zu keiner Einigung geführt hätten. Die anderen Parteien würden ihre Wünsche zurückstellen, finde sich die SPD mit der Erhöhung

¹ Im RT-Plenum wurde u. a. der GesEntw. über die Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten über ältere staatliche Renten und der GesEntw. zur Ausführung der Empfehlungen der Weltwirtschaftskonferenz behandelt (RT-Bd. 425, S. 2896 ff.).

des Butterzolles ab. Auf Wunsch des RWiM und des RFM erklärt sich der REM bereit, sich bei den Parteien bis zum Zusammentreten des Handelspolitischen Ausschusses um 17 Uhr um einen Kompromiß zu bemühen ².]

2. Entwurf eines Gesetzes über Zuschüsse aus Reichsmitteln für die Ansiedlung von Landarbeitern. [...]

3. Entwurf eines Gesetzes zum Ausbau der Angestelltenversicherung. [...]

4. Frage eines Gesetzes zum Schutze der Inflationsgrundstücksverkäufer. [...] ³

1. Kundgebung aus Anlaß des Tages der zehnjährigen Wiederkehr der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles.

[Der RIM verliest den Wortlaut der Regierungserklärung, die vom RPräs. und dem RKab. unterschrieben wird. Der Anregung des RWeM, auf den Dienstgebäuden halbmast zu flaggen, soll nicht entsprochen werden.] ⁴

2. Entwurf eines Reichsministergesetzes ⁵.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte den von ihm vorgelegten Gesetzentwurf zur Erörterung ⁶. Es fand darauf zunächst eine Generaldiskussion statt.

² Die Verhandlungen des REM über eine Kompromißlösung wurden nicht ermittelt. Der Handelspolitische Ausschuß nahm die Erhöhung des Butterzolls auf 50 RM mit 14 gegen 11 Stimmen an. Der Antrag der DVP, mit Dänemark darüber zu verhandeln, daß von dort von August bis Oktober kein Vieh eingeführt werde, wurde angenommen. Eine Erhöhung des Zuckerzolls wurde von der RReg. abgelehnt, stattdessen sollten 40 Pfg. pro Zentner für Zinserleichterung und Lagerung gezahlt werden. In der Getreidefrage wurde keine Einigung erzielt (Vermerk in der Rkei; R 43 I/2541).

³ Siehe Dok. Nr. 316, P. 8.

⁴ Siehe Schultheß 1929, S. 140 f.

⁵ Der Erlaß eines solchen Gesetzes war notwendig geworden, nachdem sich Preußen geweigert hatte, vor seiner Verabschiedung einer Pensionsregelung für den ehemaligen RArbM Brauns zuzustimmen (Ministerbesprechung am 23.7.28, P. 3). Anstelle älterer Vorarbeiten der früheren RFM Reinhold und Köhler hatte Hilferding dem RIM einen neuen Entwurf unterbreitet, da er zu der Überzeugung gelangt sei, „daß ein solches Gesetz zweckmäßigerweise nicht nur die Versorgung, sondern entsprechend dem Wortlaut der Regierungserklärung, die gesamten sich aus dem Ministeramt ergebenden Rechtsverhältnisse regeln muß, weil hier tatsächlich seit der Umgestaltung des Staatswesens eine Lücke besteht, die dringend der Auffüllung bedarf“ (31.8.28; R 43 I/2611, Bl. 74-108, hier: Bl. 74). In den Verhandlungen zwischen den beiden Ressorts und in einer Chefbesprechung unter Vorsitz des RK am 22.4.29 war keine Einigung zu erzielen (R 43 I/2611, Bl. 144 f.). Vom RIM war daraufhin ein seinen Intentionen entsprechendes Ministerversorgungsgesetz nach dem Vorbild des entsprechenden pr. Gesetzes vom 13.6.24 (Pr. Gesetzessammlung, S. 547 ff.) ausgearbeitet worden. Am Entwurf des RFM hatte Severing außerdem moniert, er behandle die gesamten Rechtsverhältnisse der Minister und schaffe für sie eine Stellung, „die die Eigenschaften eines Reichsbeamten nicht in sich schließt“ (Anschieben zum GesEntw., 7.5.29; R 43 I/2611, Bl. 146). Nachdem in einer Ministerbesprechung am 24. 5., P. 2, beschlossen worden war, den Entwurf des RFM zur Grundlage der weiteren Erörterungen zu machen, hatte der RFM am 10. 6. einen endgültigen GesEntw. vorgelegt (R 43 I/1505, Bl. 29-37).

⁶ Die §§ 1-15 des Entwurfs enthielten Vorschriften über die rechtliche Stellung der Minister; in den §§ 16 und 17 wurden die Dienstbezüge geregelt und in den §§ 18 bis 25 die Versorgung nach dem Ausscheiden aus dem Amt. In den §§ 25-30 waren die Vorschriften über Rechtsfragen verschiedener Art und die Durchführungsbestimmungen enthalten (10.6.29; R 43 I/1505, Bl. 28-37).

Der *Reichspostminister* äußerte lebhafte Bedenken gegen die im Gesetz getroffene grundsätzliche Regelung. Er meinte, daß der Gesetzentwurf die aus der Beamtenlaufbahn hervorgegangenen Reichsminister allzu stark benachteilige⁷.

Staatssekretär Dr. Popitz verteidigte demgegenüber die Vorlage. Er führte aus, daß man nach der Reichsverfassung drei öffentlich-rechtliche Amtsverhältnisse zu unterscheiden habe, a) das Amtsverhältnis des Reichspräsidenten, b) das Amtsverhältnis der Abgeordneten und c) das Amtsverhältnis der Reichsminister. Von diesen drei Verhältnissen seien bisher nur die beiden ersten ausreichend geregelt, während es für das verfassungsrechtliche Organverhältnis der Reichsminister bisher an einer Regelung fehle⁸. Diese Lücke werde durch den vorliegenden Gesetzentwurf ausgefüllt.

Der *Reichspostminister* verblieb demgegenüber dabei, daß er seine Bedenken gegen die neue Regelung nicht überwinden könne.

Der *Reichsminister der Justiz* hielt die Vorschrift des § 15, die besagt, daß Reichsminister ihre Amtsbezeichnung nur führen, so lange sie im Amte sind, für überflüssig.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er sich mit der im § 20 Absatz 2 des Gesetzentwurfes vorgesehenen Kannvorschrift für die Bewilligung einer Ruherente nicht befreunden könne⁹.

Der *Reichspostminister* erklärte weiter, daß er das im § 27 des Gesetzentwurfs vorgesehene Wahlrecht für unbefriedigend halte¹⁰. Durch diese Bestimmung würden insbesondere diejenigen Reichsminister benachteiligt, die bereits einem früheren Reichskabinett angehört haben und aus diesem früheren Reichskabinett ohne vorherige Pensionierung unmittelbar in das neue Reichskabinett übergegangen sind. An sich hätten diese Reichsminister, wie er ausführte, mit der Beendigung des früheren Kabinetts einen Pensionsanspruch erworben. Auf diesen Umstand nehme der Entwurf keine Rücksicht.

Generalmajor von Schleicher erklärte namens des abwesenden Reichswehrministers, daß der Reichswehrminister dem Grundgedanken des Gesetzentwurfs zustimme, daß er aber die vorgesehene Höhe der Übergangsgelder für unzulänglich halte¹¹.

Der *Reichsarbeitsminister* hielt die Vorschrift des § 7 über die Beibehaltung von Nebenbeschäftigungen für zu eng. Er wünschte Erleichterung für den Fall, daß mit der Nebenbeschäftigung eine Vergütung nicht verbunden ist¹².

⁷ Nach § 21 des GesEntw. ruhten für die ehemaligen Beamten unter den Ministern „während der Zeit für die sie die Amtsbezüge, Übergangsgeld oder Ruherente beziehen, der Anspruch auf das aus Reichsmitteln zu gewährende Ruhegehalt [80% des Dienst Einkommens als Beamter] insoweit, als es die genannten Beträge nicht übersteigt“ (R 43 I/1505, Bl. 28-37, hier: Bl. 34).

⁸ Siehe das Gesetz über das Ruhegehalt des RPräs. in RGBl. 1923 I, S. 53 f. mit der Novelle in RGBl. 1925 I, S. 81 und das Gesetz über die Entschädigung von Mitgliedern des RT in RGBl. 1927 II, S. 323 (dazu Novellen in RGBl. 1929 II, S. 762 und RGBl. 1930 II, S. 1275 f.).

⁹ Der § 20 lautete: „Hat ein RM bei Ausübung seines Amtes oder im Zusammenhang mit seiner Amtsführung ohne eigenes Verschulden eine Gesundheitsschädigung erlitten, die seine Arbeitsfähigkeit wesentlich und dauernd beeinträchtigt, so kann ihm der RPräs. auf Vorschlag der RReg. eine Ruherente bewilligen. Sie wird im Anschluß an das Übergangsgeld monatlich im voraus gewährt und darf 80% des im § 19 Abs. 3 Nr. 2 vorgesehenen Übergangsgeldes [Bezüge wie für einen aktiven Minister in Höhe von 36 000 RM] nicht übersteigen. – Auch ohne die Voraussetzung des Abs. 1 kann der RPräs. auf Vorschlag der RReg. in Fällen besonderer Art eine solche Rente bewilligen“ (R 43 I/1505, Bl. 28-37, hier: Bl. 33).

¹⁰ Der Paragraph lautete: „Für Reichsminister, die schon vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus dem Amt geschieden sind, und für ihre Hinterbliebenen gelten die bisherigen Versorgungsvorschriften weiter. – Für die beim Inkrafttreten im Amt befindlichen RM und ihre Hinterbliebenen gelten sie nur dann, wenn diese RM spätestens in dem auf die Entlassung folgenden Kalendermonat die Versorgung nach den bisherigen Vorschriften statt nach diesem Gesetz bei der RReg. ausdrücklich beantragen. – Für die beim Inkrafttreten im Amt befindlichen RM, deren Versorgung nach diesem Gesetz geregelt wird, sowie für ihre Hinterbliebenen gilt § 18 [RM aus dem Beamten- und Soldatenstand treten bei der Ernennung in den Ruhestand; ihr Ruhegehalt wird vom Reich übernommen und angerechnet] rückwirkend“ (R 43 I/1505, Bl. 28-37, hier: Bl. 35).

¹¹ Nach § 19 des GesEntw. war ein Übergangsgeld für die gleiche Zahl von Monaten zu zahlen, in denen der ehemalige RM aktiven Dienst geleistet hatte; jedoch für mindestens ein Jahr und für höchstens fünf Jahre. In den ersten drei Monaten wurde das volle Gehalt und danach 50% ausgezahlt. Bei mehrmals berufenen RM sollte jede Amtszeit einzeln berechnet werden. Bei RM, die auch als RK tätig gewesen waren, richtete sich das Übergangsgeld nach den Bezügen des RK (R 43 I/1505, Bl. 28-37, hier: Bl. 33).

¹² Dieser Paragraph lautete: „Die RM dürfen dem Vorstand, Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens nicht angehören, auch keine Nebenbeschäftigung, mit der eine Vergütung verbunden ist, berufsmäßig ausüben. – Sie dürfen während ihrer Amtszeit gegen Entgelt weder als Schiedsrichter tätig sein noch außergerichtliche Gutachten abgeben.“

Nach Schluß der Generaldiskussion rief der *Reichswirtschaftsminister* die einzelnen Paragraphen des Gesetzentwurfs auf.

Die §§ 1–6 wurden unverändert angenommen.

Zu § 7 Absatz 1 beschloß das Kabinett folgenden Zusatz: „Die Reichsregierung kann Ausnahmen zulassen, wenn mit der Tätigkeit ein Entgelt nicht verbunden ist.“

Die §§ 8–14 wurden unverändert angenommen.

§ 15 wurde gestrichen.

Die §§ 16–32 wurden unverändert angenommen.

Zu § 27 erklärte *Staatssekretär Dr. Popitz*, einer Anregung des Reichspostministers entsprechend, in der Begründung zum Gesetz werde besonders hervorgehoben werden, daß denjenigen Reichsministern, die beim Inkrafttreten des Gesetzes im Amt befindlich sind, auch die Ministeramtszeit angerechnet wird, die sie vor dem Eintritt in das jetzige Kabinett zurückgelegt haben.

Das *Kabinett* nahm ferner von einem Wunsch des Reichspostministers Kenntnis, der dahin geht, daß das Reichskabinett erneut über eine anderweitige Fassung des § 27 Beschluß fassen soll, wenn das im Entwurf vorgesehene Wahlrecht bei der Beratung des Gesetzentwurfes im Reichstag in Wegfall kommen sollte. Für diesen Eventualfall soll durch eine erneute Beschlußfassung Vorsorge dafür getroffen werden, daß diejenigen Reichsminister, die ohne Unterbrechung ihrer Ministeramtszeit aus dem früheren Reichskabinett in das jetzige Kabinett übergegangen sind, vor Benachteiligung gewahrt bleiben¹³.

3. Antrag Bayerns auf Einberufung der Ministerpräsidenten der Länder zur Aussprache über die Reparationsfrage.

Nach kurzer Aussprache beschloß das *Kabinett*, der Bayerischen Staatsregierung auf eine durch den bayerischen Gesandten übermittelte Anregung auf Einberufung der präsidierenden Mitglieder der Landesregierungen zu einer Aussprache über den Young-Plan im Sinne des anliegenden Antwortschreibens antworten zu lassen¹⁴.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Personalfragen. [...]

– Zum Amt eines Schöffen oder Geschworenen oder zu sonstigen öffentlichen Ehrenämtern sollen die RM nicht berufen werden“ (R 43 I/1505, Bl. 28–37, hier: Bl. 31).

¹³ Über die Behandlung des GesEntw. im RR berichtete StS Popitz in der Kabinettsitzung am 29.11.29, P. 3, er sei mit drei Änderungen angenommen worden: Die Mindestdauer des Übergangsgeldes sei auf ein halbes Jahr herabgesetzt worden; im § 18 habe man den Absatz II gestrichen; der RR verlange, daß die Durchführungsbestimmungen in § 30 an seine Mitwirkung gebunden seien. Das RKab. beschloß, mit den Parteien über eine Wiederherstellung der alten Fassung zu sprechen. Nachdem am 19. 12. die erste Lesung im RT stattgefunden hatte (RT-Bd. 426, S. 3652 ff.), ließ der RK im RFin. bitten, die Möglichkeit zu prüfen, daß den Ministern ohne Portefeuille statt des Gehalts eine Aufwandsentschädigung gezahlt werde. MinDir. v. Hagenow schrieb dazu an MinDirig. Wever: „Ich glaube, daß man bei einzelnen Regierungsparteien sehr viel Verständnis dafür finden wird, daß bei der Zersplitterung des Parteiwesens und aus anderen Gründen in Zukunft Minister ohne Portefeuille ernannt werden müssen, denen man nicht die vollen Dienstbezüge der aktiven Minister bewilligen kann“ (31.1.30; R 43 I/1505, Bl. 67 f.). Auf die weiteren Beratungen blieb diese Überlegung ohne Auswirkung. Die zweite Lesung fand am 27. 2. (RT-Bd. 426, S. 4103), die dritte Lesung am 17.3.30 statt (RT-Bd. 427, S. 4509 f.). Das Gesetz ist veröffentlicht im RGBl. 1930 I, S. 96 ff.

¹⁴ Die bayerische Regierung hatte den Wunsch geäußert, es solle „bei der ungeheuren Wichtigkeit der zur Entscheidung stehenden Probleme“ noch vor der politischen Konferenz eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen werden, und zwar gleichzeitig mit der Unterausschußsitzung der Länderkonferenz am 5. und 6. 7. (Schreiben von Pregers vom 14. 6.; R 43 I/294, gefunden in R 43 I/277, Bl. 451.) Die RReg. sei mit der Besprechung einverstanden, doch werde es dem RK und dem RAM nicht möglich sein, daran teilzunehmen, antwortete der StSRkei am 26. 6. Außerdem führte er aus, es bestehe die Gefahr, daß durch eine solche Konferenz eine Festlegung erfolge, die die Bewegungsfreiheit der RReg. auf der politischen Konferenz einenge. Vornehmstes Ziel der RReg. sei die Befreiung von Rhein und Saar (R 43 I/294, Bl. 142 f.). Daraufhin verzichtete MinPräs. Held mit Rücksichtnahme auf den Gesundheitszustand des RK und des RAM auf die Konferenz (Schreiben von Pregers vom 2. 7.; R 43 I/294, Bl. 144).

Zitierhinweis

Nr. 236 Kabinettsitzung und Ministerbesprechung vom 25. Juni 1929, 15 Uhr im Reichstag in:
Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 775–779 (Digitale
Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D236>